

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2163/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ธัญญ์ อึ้ง สกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 138, มาตรา 296

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 212

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 67

การที่จำเลยมีหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งมีเฮโรอีนติดอยู่แม้เฮโรอีนนั้นจะมีจำนวนเล็กน้อยจนชั่งน้ำหนักไม่ได้ก็ย่อมถือได้ว่าจำเลยมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง

จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138, 296 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา 296 โดยมีได้วินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 138 ด้วยจึงไม่ถูกต้อง แม้โจทก์มิได้อุทธรณ์ศาลฎีกาก็ชอบที่จะแก้ไขให้ถูกต้องโดยลงโทษเท่าเดิมได้.

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2526 เวลากลางวันจำเลยมีเฮโรอีน 1 หลอดหนัก 0.02 กรัมและบรรจุหลอดฉีดยาพร้อมเข็ม 1 ชุดซึ่งไม่อาจชั่งหาน้ำหนักได้ ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายสืบตำรวจตรีชาติชาย พลตำรวจประสิทธิ์ กับพวกจับกุมจำเลย จำเลยต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้สืบตำรวจตรีชาติชายและพลตำรวจประสิทธิ์ได้รับ

อันตรายแก่กายทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดฐานมีเฮโรอีน อันเป็นความผิดอื่นที่จำเลยกระทำไว้ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 138, 140, 295, 296 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 จำคุก 2 ปี และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 296 จำคุก 6 เดือนรวมจำคุก 2 ปี 6 เดือนลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสามคงจำคุก 1 ปี 8 เดือนริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ริบของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเฉพาะข้อหา มีเฮโรอีน 1 หลอดนั้น พยานโจทก์มีพิรุณ มีเหตุสงสัยตามสมควร ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ว่า จำเลยมิได้มีเฮโรอีนดังกล่าวไว้ในครอบครอง ส่วนที่โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอีนบรรจุในหลอดฉีดยาและในเข็มฉีดยาข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยมีหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งมีเฮโรอีนอยู่ภายใน แต่มีจำนวนน้อยไม่อาจชั่งน้ำหนักเฮโรอีนได้ เห็นว่าการที่จำเลยมีหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งมีเฮโรอีนติดอยู่ แม้จะมีจำนวนเล็กน้อย ย่อมถือได้ว่า จำเลยมีไว้ในครอบครองซึ่งเฮโรอีน จำเลยย่อมมีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายตามฟ้องโจทก์ และฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายเจ้าพนักงานนั้นจนเป็นเหตุให้เกิด

อันตรายแก้กาย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138, 296 ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา 296 โดยมีได้วินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 138 ด้วยจึงไม่ถูกต้อง โจทก์มิได้อุทธรณ์ในข้อนี้ ศาลฎีกาก็ชอบที่จะแก้ไขถูกต้องโดยลงโทษเท่าเดิมได้

พิพากษากลับจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 มาตรา 67 จำคุก 1 ปีและตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138,296 แต่เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา296 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 6 เดือนปรับ 1,500 บาทรวมจำคุก 1 ปี6 เดือนปรับ 1,500 บาทลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78หนึ่งในสามคงจำคุก 1 ปีปรับ 1,000 บาทรอการลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไว้มีกำหนด 2 ปีบริบูรณ์ของกลาง.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ